

한국수자원공사 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 개인 거래처 계좌등록 시 징구서류 추가

소 관 부 서 ▲▲▲▲처

조 치 부 서 ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

「자금관리규정」 제27조(계좌입금에 의한 지출) 제2항에 따라 지출원인행위 부서의 장은 지출원인행위 시 공사의 채권자(거래처)의 계좌사항(은행명,계좌번호, 예금주 등)의 진위여부를 확인하고 거래처의 정보를 전산시스템에 입력한 후 자금 총괄부서의 장에게 계좌등록을 요청하여야 한다. 이때 자금총괄부서의 장은 신분증과 통장사본을 통해 개인 거래처 계좌사항의 진위여부를 확인한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관 회계기준」 제3조(내부통제)에 따라 기관장은 회계정보의 오류 통제 및 부정 방지사항 등을 위한 내부통제 절차를 갖추어야 한다.

「개인정보보호법」 제2조(정의)에 따라 개인정보란 ①성명,주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 정보와, ②다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 뜻한다. 또한, 같은 법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법) 등에 따라 개인정보 주체의 동의를 받은 경우 개인정보처리자는 개인정보를 수집하고 이용할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 자금출납 내부통제에 관한 사항

공사는 개인 거래처 계좌등록을 위해 신분증과 통장사본을 징구중이나, 개인의 성명이 상대적으로 흔해 동명이인이 많은 경우 내부통제 취약점이 확인된다. 예를 들어, 우리 공사에서 사업 진행을 위해 토지소유자 '홍길동(A)'에게 보상금을 지급하는 경우 '홍길동(A)'의 신분증과 '홍길동(A)'의 통장사본을 징구하지만, 해당 통장사본의 실 소유자가 '홍길동(A)'인지, '홍길동(B)'인지 확인할 증빙은 부재한 상황이다. 따라서 '홍길동(A)'의 신분증과 '홍길동(B)'의 통장사본으로도 출납이 가능하며 내부통제 누수에 노출된다. 따라서, 거래처 계좌등록 시 신분증과 통장사본을 서로 확인하는 증빙서류를 징구하여 위 문제를 예방하고, 추후 문제 발생 시 증거서류 등으로 활용할 필요가 있다.

나. 개인정보 보호에 관한 사항

「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법)에 따라 개인정보 주체(거래처)에게 동의를 받은 경우에만 개인정보처리자(우리 공사)는 개인정보를 수집하고 이용할 수 있다. 그러나 우리 공사는 회계처리를 위한 별도의 동의서를 징구하고 있지 않다. 따라서 현재와 같이 거래처 등록을 위해 신분증과 통장사본만 징구하는 경우 「개인정보보호법」을 위반할 여지가 있다.

또한, 감사인이 실지감사 과정에서 타 공공기관의 사례를 조사한 결과 ▼▼ ▼▼공사, ♥♥♥♥♥♥공사는 회계처리 이전 거래처 등록 시 신분증, 통장사본과 함께 아래 [그림]과 같이 '계좌입금거래약정서'를 징구중인 것을 확인하였다.

[그림] ▼▼▼▼공사, ♥♥♥♥공사 계좌이체거래 약정서

계좌이체거래 약정서			
【 □사업자, □개인 】			
1. 고객사항			
*상 호	*성 명	*사업자/주민등록번호	
*주 소			
담당자	전화번호	e-mail	
○ 주민등록번호는 「소득세법」 제127조(원천징수의무), 제164조(지급명세서의 제출)에 의거하여 수집·이송합니다.			
2. 계좌이체 거래은행			
*은행명	*계좌번호	*예금주	*약정자와의 관계
3. 약정사항			
○ 본 약정서에 명시된 거래은행, 예금주, 계좌번호에 의하여 대금을 계좌 입금한 이후에 발생한 손해에 대하여 당사는 일체 그 책임을 지지 않습니다.			
○ 이체금과 착오발생시 한도는 예금주의 동의 없이 취소 또는 정정할 수 있습니다.			
○ 기재된 전화번호 및 e-mail을 통해 입금정보를 제공 받는 것에 동의합니다.			
【개인정보 수집·이용 동의서】			
한국전력공사와 발생한 거래에 대한 대금지급을 위하여 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법)에 따라 동의를 받고자 합니다.			
개인정보의 수집·이용 목적	거래에 대한 입금처리 및 이와 관련한 소독제, 지방소독제, 부가세 등 각종 세무 신고 및 상기 업무 수행 관련 문제 발생 시 연락		
수집하려는 개인정보의 항목	(필수) 상호, 성명, 사업자(주민)번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주, 약정자와의 관계 (선택) 담당자, 전화번호, e-mail		
개인정보의 보유 및 이용기간	특정 법률에 정한 경우를 제외하고는 민법 제162조(채권, 재산권의 소멸시효)에 따라 거래 완료 후 최장 10년간 보관. 다만, 채권·채무 잔존 시에는 채권·채무 정산 시까지		
※ 위하는 상기 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나 이통의시 대금 지급이 필요한 업무의 참여, 수행 등에 제한을 받을 수 있습니다.			
(위 내용에 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음)			
▼▼▼▼공사			

한국가스공사 계좌입금거래약정서			
【 □ 신규, □ 변경 】			
사업자	상 호	사업자등록번호	-
대표자명	대표자명	법인등록번호	-
개 인	성 명	주민등록번호	-
전화번호	-	팩 스 번 호	-
주 소	(주)		
은행명		예 금 주 명	
계좌번호		약정자와의 관계	
※ 약정사항			
- 본 신청서의 기재사항이 변경될 경우, 즉시 서면으로 한국가스공사에 통보 변경을 신청합니다.			
- 이체금과 착오 발생시, 한국가스공사는 예금주의 동의 없이 취소 또는 정정할 수 있습니다.			
- 본 약정서에 명시된 은행명, 예금주명, 계좌번호에 의하여 대금을 계좌 입금한 이후에 발생한 손해에 대하여 당사는 일체 그 책임을 지지 않습니다.			
【개인·교육·식별정보 수집 및 이용 동의서】			
한국가스공사와 발생한 거래에 대한 대금지급을 위하여 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의 받는 방법), 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조(금융실명거래), 과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행령 제6조(신고·신고정보 및 교육·식별정보의 처리), 소득세법 시행령 제211조(제산서의 작성·발급)에 따라 동의를 받고자 합니다.			
○ 수집·이용목적 : 거래에 대한 입금처리 및 이와 관련한 소독제, 지방소독제, 부가세 등 각종 세무 신고 및 업무수행 관련 문제 발생 시 연락, 동적자의 이해충돌 방지 등에 따른 등사업자의 위한 행위 정정			
○ 수집·이용항목 : 상호(성명), 대표자명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 전화번호, 팩스번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 약정자와의 관계, 사진, 대표자 생년월일, 개인 생년월일			
교육·식별정보 : 주민등록번호			
○ 보유·이용기간 : 특정 법률에 정한 경우를 제외하고는 민법 제162조(채권·재산권의 소멸시효)에 따라 거래 완료 후 최장 10년간 보관. 다만, 채권·채무 잔존 시에는 채권·채무 정산 시까지			
○ 동의 거부권리 및 불이익 : 위하는 당사의 상기 개인·교육·식별정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 이통의시 대금지급에 제한을 받을 수 있습니다.			
* 개인의 경우 주민등록번호는 「금융실명법」 제3조 「과세자료법」 제6조 「소득세법」 제211조에 따라 수집하고 있습니다. * 사업자 대표자 및 개인의 생년월일은 「과세자료법」 제6조 「과세자료법」 제6조에 따라 수집하고 있습니다. * 위 사항을 숙지하고 개인정보·필수항목 수집 및 이용에 동의하시겠습니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음			
♥♥♥♥공사			

자료 : 각 기관 제공

관계부서 의견 ▲▲▲▲처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲처장은 지출원인행위부서에서 개인 거래처 계좌를 등록할 때 거래 약정서 등의 서류를 추가 징구하여 내부통제 강화와 「개인정보 보호법」 준수에 노력하시기 바랍니다. (개선요구)